FLM | A business associate of Crowe Global

IVA EN OPERACIONES CON APARTAHOTELES CONVERTIDOS A VIVIENDAS

La Dirección General de Tributos, en su **consulta vinculante V5234-26, de 22 de julio de 2026**, analiza el tratamiento en el IVA de una sociedad que adquirió unos apartahoteles para explotarlos como tales, realizó determinadas reformas y, antes de iniciar dicha actividad, solicitó cambiar su destino para proceder a su venta como viviendas.

La consulta establece que las cuotas de IVA soportadas tanto por la **adquisición de los inmuebles como por las obras de reforma** pueden ser deducibles, siempre que se cumplan los requisitos generales de deducción y atendiendo al destino previsible de los inmuebles.

No obstante, cuando posteriormente se produce un **cambio del destino inicialmente previsto**, pasando de la explotación como apartahotel a la venta de los inmuebles, las cuotas de IVA inicialmente deducidas deben ser objeto de **regularización**.

En particular, cuando el cambio de destino se produce **antes de que el inmueble haya entrado en funcionamiento**, como ocurre en el supuesto analizado de la consulta vinculante, la regularización debe realizarse de una sola vez, en el momento en que se produce el cambio de destino previsible, conforme a los artículos 99.Dos y 114 de la Ley del IVA.

Por otro lado, el tratamiento de la **posterior venta de las viviendas** dependerá de la naturaleza de las obras realizadas:

- Si las obras tienen la consideración de **rehabilitación** a efectos del IVA, la posterior venta, una vez terminadas las obras y sin que haya existido una utilización continuada durante dos años, tendrá la consideración de primera entrega, sujeta y no exenta de IVA.
- Si las obras **no tienen la consideración de rehabilitación**, la venta tendrá, con carácter general, la consideración de segunda o ulterior entrega, por lo que estará exenta de IVA, sin perjuicio de la posibilidad de renunciar a la exención cuando se cumplan los requisitos legales.

En consecuencia, resulta especialmente relevante determinar el momento en que se produce el cambio de destino y calificar correctamente las obras realizadas, ya que ambas circunstancias condicionan tanto la regularización del IVA inicialmente deducido como el tratamiento fiscal de la posterior transmisión.

A modo de resumen:

1. Deducción del IVA en la Adquisición: si se puede deducir, siempre que:
    - La compra anterior estuviera sujeta a IVA
    - El edificio no hubiera sido utilizado 2 años antes como vivienda, o
    - Se renuncie a la exención disponible, si procede.

2. Deducción del IVA en las Reformas: se puede deducir, pero con una salvedad importante:
    - Si las obras constituyen "rehabilitación" (*más del 50% del coste en estructuras y más del 25% del precio de compra*), se pueden deducir.
    - Si no son rehabilitación, también se pueden deducir, pero renunciando a la exención.

3. Tributación de la venta como viviendas: según la consideración de las reformas como "rehabilitación"

Escenario	Tributación	Sujeto Pasivo
Rehabilitación	Sujeta a IVA (no exenta)	La empresa debe repercutir IVA
No rehabilitación	Exenta de IVA	Sin IVA (salvo renuncia)

CONCLUSIÓN: La empresa sí puede deducir el IVA de la adquisición y reformas, pero debe devolver esa deducción (regularizar) cuando compruebe que no va a usar el bien como apartahotel, sino que lo venderá como vivienda.